

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 43/2533 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นนท์จวันเฮงล้ง โจทก์
นางสาว ระวีวรรณ จารุวิจิตรรัต นา จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 916
ป.วิ.พ. มาตรา 86

การที่จำเลยให้การว่า เช็คพิพาทเป็นเช็คที่จำเลยมอบเป็นประกันการชำระหนี้แก่ จ. และได้ชำระหนี้เสร็จสิ้นกันไปแล้วจึงเป็นเช็คที่ไม่มีมูลหนี้ และผู้ทรงคนก่อนลงวันที่ออกเช็คโดยไม่สุจริต ทำให้เช็คพิพาทเป็นเอกสารปลอมหนี้ เป็นคำให้การต่อสู้โจทก์ซึ่งเป็นผู้ทรงด้วยข้อต่อสู้อันอาศัยความเกี่ยวพันกันเฉพาะบุคคลระหว่างจำเลยกับผู้ทรงคนก่อน ๆ โดยจำเลยมิได้อ้างว่าโจทก์กับผู้ทรงคนก่อนสมคบกันฉ้อฉลจำเลยแต่ประการใด ข้อต่อสู้ของจำเลยจึงต้องห้ามตาม ป.พ.พ. มาตรา 916 ไม่จำเป็นต้องสืบพยานโจทก์จำเลย.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้ส่งจ่ายเช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัดสาขาหลักสี่ 2 ฉบับ สั่งจ่ายเงิน 400,000 บาท และ 200,000 บาทชำระหนี้ให้แก่ผู้มีชื่อต่อมาผู้มีชื่อนำเช็คทั้งสองฉบับมาชำระหนี้ให้แก่โจทก์ โจทก์จึงเป็นผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมาย เมื่อเช็คดังกล่าวถึงกำหนด โจทก์นำเข้าเรียกเก็บเงิน แต่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คทั้งสองฉบับ โจทก์ทวงถามจำเลยก็เพิกเฉยไม่ยอมชำระเงินแก่โจทก์ โจทก์

จึงขอให้จำเลยรับผิดชอบชำระเงินตามเช็ครวมเป็นเงิน600,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย
อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2529 จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า จำเลยได้มอบเช็คพินาททั้งสองฉบับให้แก่นางสาวจินตนา จารุ
วิจิตรรัตนนา พี่สาวจำเลยไว้เป็นประกันเงินยืมระหว่างพี่น้องโดยมิได้ลงวันที่ออกเช็ค
และมีข้อตกลงว่าจะไม่นำเช็คทั้งสองฉบับไปเบิกเงินจากธนาคาร จำเลยได้ชำระเงิน
ยืมให้แก่นางสาวจินตนาพี่สาวครบถ้วนแล้ว นางสาวจินตนาแจ้งว่าจะนำเช็คมาคืนแต่
ได้ล้มป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วถึงแก่กรรมเสียก่อน หลังจากนั้นนางสาวจินตนาถึงแก่
กรรม จำเลยได้ติดตามขอเช็คคืนจากนางสาวธเนศรัตน์ องค์วัฒนะพัฒน์ ซึ่งอยู่บ้าน
เดียวกันกับนางสาวจินตนา และสอบถามนายปราโมทย์ จารุวิจิตรรัตนนา ก็ได้รับแจ้ง
ว่าเช็คหาย ซึ่งเชื่อว่ามีผู้ลักไป จำเลยจึงได้แจ้งธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขา
หลักสี่ ให้ระงับการจ่ายเงิน ผู้ที่จดวันที่ออกเช็คลงในเช็ค ได้กระทำโดยไม่ชอบ ไม่มี
อำนาจ โดยมิเป็นผู้ได้รับโอนเช็คโดยสุจริต จำเลยไม่เคยตกลงให้ลงวันที่ออกเช็คผู้
ลงวันที่ออกเช็คจึงลงวันที่ออกเช็คโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถือไม่ได้ว่าเป็นเช็คมีวัน
ที่ออกเช็ค เช็คพินาทจึงเป็นเช็คปลอม โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องเรียกเงินตามเช็ค ขอ
ให้ยกฟ้อง

ในวันนัดชี้สองสถาน ศาลชั้นต้นเห็นว่า คดีพอวินิจฉัยได้จึงงดการชี้สองสถาน
และการสืบพยาน แล้วพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 607,273บาท ให้โจทก์พร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีจากต้นเงิน600,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป
จนกว่าจำเลยจะชำระหนี้ให้โจทก์เสร็จ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ในปัญหาที่ว่าศาลล่างทั้งสองให้งดสืบพยานโจทก์จำเลยแล้วพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีชอบหรือไม่นั้น พิจารณาแล้วเห็นว่า เชื้อคพิพาททั้งสองฉบับนั้นจำเลยส่งจ่ายให้แก่ผู้ถือ เมื่อโจทก์เป็นผู้ทรงเชื้อคพิพาทเรียกเก็บเงินตามเชื้อคแล้วธนาคารตามเชื้อคปฏิเสธการจ่ายเงิน โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องให้จำเลยใช้เงินตามเชื้อคพิพาท คำให้การของจำเลยที่อ้างว่าเชื้อคพิพาทไม่มีมูลนี้เพราะจำเลยชำระหนี้ให้แก่นางสาวจินตนา จารุวิจิตรรัตน ปีสาวจำเลยก็ดีผู้ทรงคนก่อนลงวันออกเชื้อคพิพาทโดยไม่สุจริต ทำให้เชื้อคเป็นเอกสารปลอมก็ดี ล้วนแต่เป็นการให้การต่อสู้โจทก์ซึ่งเป็นผู้ทรงด้วยข้อต่อสู้อันอาศัยความเกี่ยวพันกันเฉพาะบุคคลระหว่างจำเลยกับผู้ทรงคนก่อน ๗ ทั้งสิ้น โดยจำเลยมิได้อ้างว่าโจทก์กับผู้ทรงคนก่อนสมคบกันฉ้อฉลจำเลยแต่ประการใด ข้อต่อสู้ของจำเลยจึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 916 ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องสืบพยานโจทก์จำเลย ศาลล่างทั้งสองให้งดสืบพยานโจทก์จำเลยแล้วพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีชอบแล้ว ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-ประชา บุญวนิช-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คดีแพ่งถ้าจำเลยรับตามฟ้องของโจทก์ และยกข้อต่อสู้ขึ้นมาใหม่แต่ข้อต่อสู้นั้นไม่
อาจชนะคดีได้ ศาลก็ไม่จำเป็นต้องสืบพยานและตัดสินคดีไปได้เลย ข้อต่อสู้ใดที่จะช่วยให้
จำเลยชนะคดีได้อันจะก่อให้เกิดประเด็นที่จำเลยมีสิทธิที่น่าสืบได้ต่อไปนั้น ถ้าเป็นข้อ
อ้างตามกฎหมายสารบัญญัติ จำเลยต้องศึกษาให้ดีว่าต้องด้วยบทบัญญัติของ
กฎหมายที่จะทำให้ตนชนะได้หรือไม่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
916เป็นบทบัญญัติในเรื่องตัวเงินที่นำมาใช้ต่อสู้คดีเสมอ แต่มักจะอ้างอย่างบกพร่อง
โดยหาได้กล่าวว่าโจทก์กับผู้ทรงคนก่อนได้คบคิดกันฉ้อฉลหรือไม่ เพราะแม้จำเลย
กับผู้ทรงคนก่อนจะมีข้อต่อสู้อันอาศัยความเกี่ยวพันระหว่างกันอย่างไร ก็ไม่อาจยก
ขึ้นเป็นข้อต่อสู้โจทก์ซึ่งเป็นคนภายนอกได้นอกจากจะมีการคบคิดกันฉ้อฉล (คำ
พิพากษาศาลฎีกาที่ 810/2531, ที่ 467/2532) ข้อต่อสู้ที่จะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคล
ภายนอกไม่ได้นั้นมิใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับตราสารหรือตัวผู้ส่งจ่ายเอง แต่ต้องเป็นเรื่อง
ที่อาศัยความเกี่ยวพันระหว่างผู้ส่งจ่ายกับผู้ทรง เช่น เรื่องกลฉ้อฉล (คำพิพากษาศาล
ฎีกาที่ 1697/2517) ไม่มีหนี้ต่อกัน(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3820/2525) ชำระหนี้แล้ว
(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2589/2522) หนี้ไม่สมบูรณ์ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่
166/2523)ปฏิบัติผิดสัญญาระหว่างกัน (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 768/2411) คดีนี้ศาล
ชั้นต้นงดชี้สองสถานและการสืบพยาน แล้วพิพากษาให้จำเลยชำระเงินให้โจทก์ ก็
เนื่องจากเห็นว่าคำให้การของจำเลยไม่อาจชนะคดีนี้ ซึ่งปรากฏว่าจำเลยให้การไว้ว่า
"จำเลยได้มอบเช็คพิพาททั้งสองฉบับให้แก่นางสาวจินตนา พี่สาวจำเลยไว้เป็นประกัน
เงินยืมระหว่างพี่น้องโดยมิได้ลงวันที่ออกเช็ค และมีข้อตกลงว่าจะไม่นำเช็คทั้งสอง
ฉบับไปเบิกเงินจากธนาคาร จำเลยได้ชำระเงินยืมให้แก่นางสาวจินตนาครบถ้วนแล้ว"
ตามคำให้การข้างต้นถือได้ว่าเป็นข้อต่อสู้อันอาศัยความเกี่ยวพันกันระหว่างจำเลยกับ
นางสาวจินตนาซึ่งเป็นผู้ทรงคนก่อน ตรงตามมาตรา 916 ส่วนที่ให้การต่อไปว่า
"นางสาวจินตนาแจ้งว่าจะนำเช็คมาคืนแต่ได้ถึงแก่กรรมเสียก่อน จำเลยได้ติดตามขอ
เช็คคืนจากนางสาวธเนศรัตน์และนายปราโมทย์ ก็ได้รับแจ้งว่าเช็คหายซึ่งเชื่อว่ามีผู้

ลักไป จำเลยจึงแจ้งธนาคารให้ระงับการจ่ายเงิน ผู้ที่จดวันที่ออกเช็คลงในเช็คได้
กระทำโดยไม่ชอบ ไม่มีอำนาจ มิเป็นผู้ได้รับโอนเช็คโดยสุจริตจำเลยไม่เคยตกลงให้
ลงวันที่ออกเช็ค ผู้ที่ลงวันที่ออกเช็คลงวันที่ออกเช็คโดยไม่ชอบ ถือไม่ได้ว่าเป็นเช็คมี
วันที่ออกเช็ค จึงเป็นเช็คปลอมโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเรียกเงินตามเช็ค"มิใช่เป็นข้อ
ต่อสู้อันอาศัยความเกี่ยวพันระหว่างจำเลยกับผู้ทรงคนก่อนแต่อย่างใด ไม่ต้องด้วย
มาตรา 916 แต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของเช็คนั่นเอง จะนำมาตรา 916 มา
ใช้บังคับไม่ได้ต้องบังคับตามมาตรา 910 บรรคท้ายที่ว่า "ถ้ามิได้ลงวันที่ออกตั๋วท่าน
ว่าผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมายคนหนึ่งคนใดทำการโดยสุจริตจะจดวันตามที่ถูกต้อง
แท้จริงลงก็ได้" ดังนี้คำให้การข้อนี้ของจำเลยถ้าฟังว่านางสาวจินตนาลงวันที่โดยไม่
สุจริต เช็คย่อมเสียแม้โจทก์จะไม่รู้ถึงความข้อนี้ โจทก์ก็ไม่อาจบังคับให้ใช้เงินตาม
เช็คได้ คดีจึงน่าจะต้องมีการสืบพยานต่อไป อนึ่งตามมาตรา 910 ให้ผู้ทรงโดยสุจริต
ลงวันที่ออกตั๋วที่ถูกต้องได้และไม่ถือว่าเป็นตั๋วเงินปลอม ดังนั้นถ้าปรากฏว่าโจทก์ซึ่ง
เป็นผู้ทรงลงวันที่ออกตั๋วไปตามวันที่ถูกต้องแท้จริงย่อมเป็นการกระทำที่สุจริตผู้สั่ง
จ่ายย่อมต้องรับผิดชอบตามเช็คนั้น ไพโรจน์ วายุภาพ.